



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 8

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Controle Difuso e Concentrado

2- Legitimidade

3- Objeto

4- Efeitos das Decisões Definitivas

(CONTINUAÇÃO) Controle de constitucionalidade

(continuação) (ii) Legitimidade

(B) Controle concentrado

(c) CHEFES DO PODER EXECUTIVO

-“Eventual sanção da lei questionada não obsta, pois, à admissibilidade da ação direta proposta pelo Chefe do Executivo, mormente se se demonstrar que não era manifesta, ao tempo da sanção, a ilegitimidade suscitada”.

-Insta recordar que a legitimação conferida às autoridades pelo art. 103, CF foi estabelecida em caráter *intuito personae*, razão pela qual a própria autoridade deve subscrever a petição inicial (isoladamente ou em conjunto com o AGU/PGE ou outro advogado habilitado). Assim, o STF não conhecerá petição inicial subscrita só por AGU ou PGE em nome do Chefe do Executivo, em razão da ilegitimidade ativa do autor para a causa.

❖ **“ADI 5.084-DF, Rel. Min. Rosa Weber:** Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada, em nome do Governador do Estado de Rondônia, pelo Procurador-Geral do Estado

(...). O art. 103, V, da Lei Maior, em particular, refere-se ao Governador de Estado ou do Distrito Federal, e não ao ente federado. Trata-se, pois, de legitimação conferida pela norma constitucional ao Chefe do Poder Executivo local em caráter *intuitu personae*, razão pela qual a eles se reconhece, inclusive, excepcional *jus postulandi*, como decorrência do exercício da função pública. É o que ficou assentado no julgamento da ADI 127 MC-QO/AL (Relator Ministro Celso de Mello, DJ 04.12.1992): “(...) o Governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõe, *ex vi* da própria norma constitucional, de capacidade postulatória”. Ante o exposto, forte nos arts. 267, VI, e 295, II, do CPC e 4º, caput, da Lei nº 9.868/1999, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, restando prejudicado o exame do pedido de liminar.”

- Na linha deste mesmo raciocínio, a jurisprudência do STF também não admite que o Procurador-Geral do Estado interponha por conta própria recurso no âmbito das ações diretas ajuizadas pelo Governador sem que haja a participação dessa autoridade na prática do ato (ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso)

* Legitimidade ativa dos Governadores

-Governador é legitimado especial e pode impugnar lei editada em outra esfera da Federação, desde que comprove a pertinência temática.

❖ **“ADI 902-MC, relatada pelo Min. Marco Aurélio:** Tratando-se de impugnação de ato normativo de Estado diverso daquele governado pelo requerente, impõe-se a demonstração do requisito “pertinência”.”

❖ - Em abril de 2021, no julgamento da ADI 6728, o STF enfrentou uma situação insólita: um Governador de Estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do recebimento de denúncia por crime comum no STJ —, ajuizou uma ação direta perante a Corte Suprema. A Corte não conheceu da ADI por manifesta ilegitimidade ativa *ad causam* do autor. Afinal, o afastamento cautelar do cargo de Governador faz com que o sujeito fique sem poder desempenhar as funções relacionadas com o cargo, dentre elas a possibilidade de propor ADI — isso porque a atribuição contida no art. 103, V, CF/88 é uma das funções típicas do cargo de Governador e, portanto, também fica suspensa com o afastamento do cargo

❖ **ADI 6728 AgR-DF, Rel. Min. Edson Fachin:** 1. O afastamento cautelar de cargo de Governador de Estado, suspendendo o exercício das funções públicas respectivas, implica a ilegitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, na forma do art. 103, V, da Constituição da República. 2. Subsistem, portanto, os fundamentos para negar seguimento à ação direta, em virtude da ilegitimidade *ad causam* do Requerente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

-O chefe do poder executivo (Presidente ou Governador) pode ajuizar ADI para impugnar uma lei, ainda que ele tenha apresentado ou sancionado o projeto que a originou.

-O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador.

“A legitimidade para recorrer, nestes casos, é do próprio Governador (previsto como legitimado pelo art. 103 da CF/88). Os Estados-membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade.” STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018.

(d) PARTIDOS POLÍTICOS

-O partido político estará representado no CN quando possuir, ao menos, um representante, ou na CD ou no SF.

-O ajuizamento das ações no STF é feito pelo diretório nacional do partido, pois de acordo com nossa Corte Suprema o diretório ou executiva regional ou municipal não possui legitimidade.

❖ **“ADI (QO) 1.528, relatada pela Min. Ellen Gracie:** Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou.”

❖ Mesmo que a lei impugnada seja local, será o diretório nacional que irá apresentar a ação

- Momento da aferição da legitimidade:

-Partido político. Legitimidade ativa. Aferição no momento da sua propositura. Perda superveniente de representação parlamentar. Não desqualificação para permanecer no polo ativo da relação processual. Objetividade e indisponibilidade da ação. [ADI 2.618 AgR-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 12-8-2004, P, DJ de 31-3-2006.] = ADI 2.427, rel. min. Eros Grau, j. 30-8-2006, P, DJ de 10-11-2006

-Se no curso da ação o partido político perder sua representação parlamentar no CN, a ação direta não ficará prejudicada, pois a legitimidade do partido será verificada no momento da propositura da ação e não na hora do julgamento. Tal conclusão se sustenta na objetividade e indisponibilidade da ação no controle concentrado.

❖ **“ADI-AgR-2.618 PR, Rel. Min. Carlos Velloso:** Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Partido político. 3. Legitimidade ativa. Aferição no momento da sua propositura. 4. Perda superveniente de representação parlamentar. Não desqualificação para permanecer no pólo ativo da relação processual. 5. Objetividade e indisponibilidade da ação. 6. Agravo provido”

❖ Atento para a diferença do MS impetrado por parlamentar para defender o devido processo legislativo. Nesse caso a legitimidade é exclusiva do PARLAMENTAR, se perder essa condição a ação mandamental ficará prejudicada (processo de natureza subjetiva)

(e) MESAS

-Segundo o STF, a ADI pode ser proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa, ainda que seja para a impugnação de lei ou de ato normativo do poder que ela integra e dirige.

❖ **“ADI 91-SE, Rel. Min. Sydney Sanches:** A Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa, ainda que impugne lei ou ato normativo do Poder por ela integrado e dirigido, em face do que conjugadamente dispõem o art. 102, I, a, e 103, IV, da Constituição Federal, sendo certo que este último não excepciona a hipótese em que a lei ou ato normativo emanam da própria Assembleia. 2. De resto, não se pode negar ao órgão diretor dos trabalhos do Poder Legislativo interesse legítimo em ver declarados inconstitucionais atos deste que, de alguma forma, violem a Constituição. Até porque também esse órgão diretor dos trabalhos da Casa tem o dever de zelar pela inocorrência de vícios dessa natureza na elaboração de seus atos normativos”

(f) CONFEDERAÇÃO SINDICAL

-Sindicatos, Centrais Sindicais (CUT e CGT) e Federações Sindicais não são legitimadas.

❖ **“ADI 1442 DF, Rel. Min. Celso de Mello:** Ação direta de inconstitucionalidade – ausência de legitimidade ativa de central sindical (CUT) – No plano da organização sindical brasileira, somente as confederações sindicais dispõem de legitimidade ativa "*ad causam*" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), falecendo às centrais sindicais, em consequência, o poder para fazer instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal, o concernente processo de fiscalização normativa abstrata. “

❖ **“ADI-MC 334 DF, Rel. Moreira Alves:** Ação direta de inconstitucionalidade. Confederação Geral dos Trabalhadores - C.G.T. Ilegitimidade "*ad causam*" - não tem a Confederação Geral dos Trabalhadores - C.G.T. legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Sendo ela constituída por pessoas jurídicas de natureza varia e que representam categorias profissionais diversas, não se enquadra na expressão "entidade de classe" contida no artigo 103, XI, da Constituição; Ademais, não é ela Confederação sindical. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por falta de "*legitimatío ad causam*" da autora. “

-Somente as confederações sindicais são legitimadas (de acordo com art. 535 da CLT elas são organizadas com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República).

❖ **“Art. 535, CLT:** As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República.”

❖ **“ADI 4.361-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:** O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que apenas as confederações sindicais de terceiro grau estão aptas a deflagrar o controle concentrado de normas, excluindo-se os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional. Nesse sentido: “Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa *ad causam* da Federação Nacional dos Administradores – FENAD – para questionar, na via do controle direto, a constitucionalidade da MP 293, de 8.5.06, que ‘dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais para os fins que especifica’.”

-O STF entende haver a necessidade do “duplo registro”, como comprovação da categorização da Confederação Sindical (registro civil das pessoas jurídicas, que confere personalidade civil; registro sindical no Ministério do Trabalho, que confere personalidade sindical).

❖ **“Súmula 677, STF:** Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

❖ "Essa orientação jurisprudencial, hoje consagrada no enunciado constante da Súmula 677/STF, nada mais reflete senão o reconhecimento de que, embora a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização governamental - eis que é plena a sua autonomia jurídico-institucional em face do Estado (CF, art. 8º, I) -, a Constituição não vedou a participação estatal no procedimento administrativo de efetivação, mediante ato vinculado, do registro sindical." (ADI 5034 AgR, Ministro Relator Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 1.8.2014, DJe de 3.9.2014)

(g) ENTIDADES DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL

-As Associações de Classe de âmbito nacional são compreendidas como aquelas que se dedicam, estatutariamente, à defesa dos interesses de uma categoria econômica em todo o território nacional.

❖ **“ADPF 264-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:** Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI. Entidade que não se enquadra ao conceito de entidade de classe. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não detêm legitimidade ativa para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, por não se enquadrarem no conceito de entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, inc. IX, da Constituição Federal). 2. Não há razão para se revisar a jurisprudência sedimentada da Corte. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, **expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais.**”

- Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos **não** se ajustam à noção de entidade de classe, segundo o STF. Segundo a Corte, ‘entidade de classe’ é uma expressão que designa, tão somente, aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais.

- A jurisprudência do STF tem entendido que entidades integradas apenas por um segmento (ou uma fração) da classe que representam não podem instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapole o universo de seus representados.

ADI 4.462 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação.

- É pacífica a jurisprudência da Corte no que se refere à inexistência de legitimidade para a propositura das ações do controle concentrado das associações não-homogêneas (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002). Frise-se, no entanto, que este é um requisito que sofreu elastecimento progressivo nos julgados da Corte: o entendimento prevalente hoje é o de que não é necessário que se constate uma identificação total dos associados, e sim um **índice de intencionalidade comum** (STF, ADI 6621/TO, junho de 2021).

-As associações que representam fração de categoria profissional não são legitimadas para instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapole o universo de seus representados.

❖ **“ADPF 254 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux:** As associações que representam fração de categoria profissional não são legitimadas para instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapole o universo de seus representados. Com base nessa orientação, o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, desproveu agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se discutia a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages). Na espécie, a referida associação questionava dispositivo da LC 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). A Corte assentou a ilegitimidade ativa da mencionada associação. Manteve o entendimento firmado na decisão agravada de que, se o ato normativo impugnado repercute sobre a esfera jurídica de toda uma classe, não seria legítimo permitir-se que associação representativa de apenas uma parte dos membros dessa mesma classe impugnasse a norma, pela via abstrata da ação direta. “

-Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove Estados da Federação, **nem represente toda a categoria profissional**, cujos interesses pretenda tutelar. [ADI 3.617 AgR, rel. min. Cezar Peluso, j. 25-5-2011, P, DJE de 1º-7-2011.] = ADI 4.230 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 1º-8-2011, P, DJE de 14-9-2011.

-A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de "todos os delegados de polícia de carreira do País, para defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses" (inciso IX do art. 103 da CF). [ADI 3.288, rel. min. Ayres Britto, j. 13-10-2010, P, DJE de 24-2-2011.] = ADI 3.469, rel. min. Gilmar Mendes, j. 16-9-2010, P, DJE de 28-2-2011.

- A entidade de classe terá âmbito nacional quando estiver presente em pelo menos 1/3 da federação (9 estados).

-ADI 3287, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ricardo Lewandowski: A CF/88 e a lei preveem que a “entidade de classe de âmbito nacional” possui legitimidade para propor ADI, ADC e ADPF. A jurisprudência do STF, contudo, afirma que apenas as entidades de classe com associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, não basta que a entidade declare no seu estatuto ou ato constitutivo que possui caráter nacional. É necessário que existam associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação. Isso representa 1/3 dos Estados-membros/DF. Trata-se de um critério objetivo construído pelo STF com base na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.096/95).

-Art. 7º, § 1º, Lei nº 9.096/95: Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

-De acordo com o STF a entidade de classe terá âmbito nacional quando estiver presente em pelo menos 1/3 da federação (9 estados).

-Vale frisar que na ADI 2866 o STF mitigou este critério ao admitir uma ação direta apresentada pela a ABERSAL, entidade não presente em 1/3 da federação. A justificativa apresentada pela Corte referiu-se à relevância nacional da atividade associada à circunstância de a produção de sal não ocorrer em todas as entidades federadas.

❖ **“ADI 79-DF, Rel. Min. Celso de Mello:** no que concerne ao requisito da especialidade, o caráter nacional de entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa característica de índole espacial pressupõe, além da atuação trans regional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos, que supõe, ordinariamente, atividades ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional.”

❖ **“ADI 2.866 RN, Rel. Min. Gilmar Mendes:** Legitimidade ativa.³ Inaplicabilidade, no caso, do critério adotado para a definição do caráter nacional dos partidos políticos (Lei nº 9.096, de 19.9.1995: art. 7º), haja vista a relevância nacional da atividade dos associados da ABERSAL, não obstante a produção de sal ocorrer em poucas unidades da federação.^{9.0964}. Plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade.”

Em **agosto de 2025**, na ADI 7719, o STF novamente abrandou esse requisito, admitindo uma ADI ajuizada pela Associação Brasileira dos Atacadistas de Autoserviço (ABAAS), entidade de possuidora de associados em 8 (oito) unidades da federação (sete estados e o Distrito Federal). Segundo o Min. Dias Toffoli, relator da ação: “Embora a

requerente não tenha membros em pelo menos 9 (nove) unidades da federação, como preleciona a jurisprudência, entendendo que esse marco pode ser abrandado neste caso. Isso porque, em razão de especificidades do setor econômico interessado, pode haver dificuldade para se alcançar esse número, por ausência efetiva de potenciais associados em 9 (nove) estados ou mais

Obs.1: Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, segundo o STF. Segundo a Corte, 'entidade de classe' é uma expressão que designa, tão somente, aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais.

- Segundo o STF, conselhos profissionais não são entidades de classe. Logo, não possuem legitimidade.

-ADPF 264, Rel. Min. Dias Toffoli. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais. [ADPF 264 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-12-2014, P, DJE de 25-2-2015.]

Obs.2: A jurisprudência do STF tem entendido que entidades integradas apenas por um segmento (ou uma fração) da classe que representam não podem instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapole o universo de seus representados.

ADI 4.462 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação.

- Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove Estados da Federação, nem represente toda a categoria profissional, cujos interesses pretenda tutelar. [ADI 3.617 AgR, rel. min. Cezar Peluso, j. 25-5-2011, P, DJE de 1º-7-2011.] = ADI 4.230 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 1º-8-2011, P, DJE de 14-9-2011.

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de "todos os delegados de polícia de carreira do País, para defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses" (inciso IX do art. 103 da CF). [ADI 3.288, rel. min. Ayres Britto, j. 13-10-2010, P, DJE de 24-2-2011.] = ADI 3.469, rel. min. Gilmar Mendes, j. 16-9-2010, P, DJE de 28-2-2011.

- É pacífica a jurisprudência da Corte no que se refere à inexistência de legitimidade para a propositura das ações do controle concentrado das associações não-homogêneas (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002). Frise-se, no entanto, que este é um requisito que sofreu elastecimento progressivo nos julgados da Corte: o entendimento prevalente hoje é o de que não é necessário que se constate uma identificação total dos associados, e sim um **índice de intencionalidade comum** (STF, ADI 6621/TO, junho de 2021).

- O STF admite que as entidades de classe sejam de segundo grau, ou seja, formadas por outras pessoas jurídicas menores.

ADI 3153-AgR, Min. Rel. Pertence: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" : compreensão da "associação de associações" de classe: revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal. 1. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. 2. É entidade de classe de âmbito nacional - como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) - aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. 3. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das "associações de associações de classe", de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade.

- Boas **sínteses** acerca da legitimidade das entidades podem ser extraídas de decisões prolatadas pelo STF. Vejamos: (a) Em junho de 2017 o Min. Alexandre de Moraes determinou a extinção das ADIs 4342 e 4265, sem julgamento do mérito, em razão do entendimento de que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), que ajuizou as ações no STF, representava apenas *parte* da categoria profissional à qual interessa a impugnação: (...) a legitimidade para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade exige que as confederações sindicais e entidades de classe representem toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. Estabelece ainda que a representatividade tenha caráter nacional, aferido pela presença da entidade em *pelo menos nove estados brasileiros*. Além disso, deve haver pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação.

(b) Em **julho de 2023**, na ADI 5780, o Min. Gilmar Mendes assim resumiu o tema: “Atendendo à representatividade adequada, a entidade de classe deve preencher os seguintes requisitos: abrangência nacional, delimitação subjetiva da requerente, pertinência temática e compatibilidade entre a abrangência da representação da requerente e o ato questionado. Esse é o atual posicionamento do STF”.

Em suma, segundo o STF, os requisitos procedimentais essenciais à propositura da ADI pelas entidades de classe de âmbito nacional são os seguintes:

- 1) Possuir caráter nacional, comprovado pela presença de associados em, pelo menos, nove estados da Federação;
- 2) Homogeneidade entre os membros integrantes da entidade que ajuíza a ação;
- 3) Representação de toda a categoria; e,
- 4) Comprovação de “pertinência temática” entre os objetivos institucionais e estatutários da entidade e a norma objeto de impugnação.

Bloco 2

(h) Art. 103, CF/88: não é norma de repetição compulsória

Art. 125, § 2º, CF/88: Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

-O STF já se manifestou no sentido de que o art. 103, CF/88, não é norma de repetição obrigatória para as demais entidades Federadas. Desta forma, a constituição do estado é que vai definir seu rol de legitimados aptos a ajuizar no TJ respectivo as ações do controle concentrado estadual. A constituição estadual, todavia, deverá observar uma única condição quando estiver criando seu rol: de acordo com o art. 125, §2º, CF não se pode entregar a legitimação para agir a apenas um único órgão.

❖ **“ADI 119, Rel. Min. Dias Toffoli:** Não é inconstitucional norma da Constituição do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao procurador-geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de ato normativo estadual questionado em controle abstrato de constitucionalidade na esfera de competência do Tribunal de Justiça. Previsão que não afronta a CF, já que ausente o dever de simetria para com o modelo federal, que impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação (art. 125, § 2º, CF/1988).”

- Para o rol estar constitucionalmente adequado é necessário que o documento constitucional estadual apresente, de início, dois entes como legitimados ativos para a propositura das ações, não havendo obrigatoriedade de simetria com o modelo federal.

É importante destacar, todavia, que no julgamento da ADI 5693 (em novembro de 2021), o STF decidiu que **a previsão de dois legitimados, por si só, não satisfaz as disposições da Constituição Federal quando ela é interpretada globalmente**, sendo necessário realizar uma análise qualitativa dos legitimados para aferir a conformidade com a Constituição.

Nessa ação nossa Corte Suprema enfrentou um relevante questionamento: pode a Constituição do Estado, não obstante elencar mais de um legitimado para iniciar o processo de fiscalização normativa abstrata, excluir o Chefe do Ministério Público estadual de referido rol? Como o Ministério Público tem, em nosso sistema constitucional,

papel central na proteção do Estado de democrático, da supremacia da Constituição, do efetivo cumprimento das leis e, em consequência, desempenha relevante função para consecução dos objetivos elencados na Carta Maior, o STF decidiu que é incompatível com a Constituição da República excluir a legitimação do Procurador-Geral de Justiça para iniciar, em âmbito estadual, processo de controle concentrado de normas (tendo em vista que, como já acentuado, a proteção da integridade suprema da Carta Política, seja a federal seja a estadual, constitui um dos deveres institucionais indeclináveis dos membros do Parquet).

-O STF já reconheceu como constitucional a previsão da constituição estadual que estabelece como legitimados entidades / autoridades que não encontram paralelo em âmbito federal (como, por exemplo, os deputados estaduais – já que em âmbito federal os deputados federais e os senadores não são listados pelo o art. 103, CF como legitimados, somente as mesas diretoras das casas é que são assim qualificadas).

❖ **“RE 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:** Legitimação ativa de deputado estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2º, da CF.”

❖ **Art. 162, CE/RJ:** A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo Governador do Estado, pela Mesa, por Comissão Permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público Geral do Estado, por Prefeito Municipal, por Mesa de Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.

❖ **Art. 85, CE/SC:** São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal contestado em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

V - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa;

VI - as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual;

VII – o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o representante do Ministério Público, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. (Redação dada pela EC/45, de 2006

❖ **Art. 111, CE/PR:** São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;

- II - o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador Geral do Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)
- III - o Prefeito e a Mesa da Câmara do respectivo Município, quando se tratar de lei ou ato normativo local;
- IV - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;
- V - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa;
- VI - as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual;
- VII - o Deputado Estadual.

Competência

- Artigos: 97 e 93, XI, CF/88; 948 e 949, CPC; Súmula Vinculante nº 10.

Art. 97, CF/88: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

- Essa cláusula do art. 97, CF/88, visa reforçar o princípio da presunção (relativa) de constitucionalidade, que toda norma adquire ao ingressar no ordenamento jurídico. Por isso, não permite que uma fração do Tribunal (uma turma ou câmara) desconstitua essa presunção.

- Respeitar essa regra do art. 97, CF/88, é uma condição de eficácia jurídica da própria declaração de inconstitucionalidade dos atos do poder público.

- Nos tribunais que tenham mais de 25 julgadores poderá ser constituído o órgão especial (“mini-pleno”). Este órgão receberá, por delegação, atribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno.

Art. 93, CF/88: Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- Nos termos do art. 97, CF/88, a cláusula:

* Só precisa ser observada em Tribunais;

* Por isso, a cláusula não se aplica em decisões de turmas recursais ou de juiz monocrático;

* Não precisa ser observada quando o Tribunal for declarar a constitucionalidade do ato normativo, ou a recepção ou não recepção de um ato normativo pré-constitucional;

* Também não será observada quando o Tribunal utilizar a técnica de interpretação conforme à constituição (pois neste caso estaremos diante de uma declaração de constitucionalidade).

Súmula vinculante nº 10, STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

- Procedimento: arguição de inconstitucionalidade em um Tribunal:

Art. 948, CPC: Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949, CPC: Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

1) Quando o processo, na via difusa, é distribuído para o órgão fracionário (turma/câmara), o relator, após oitiva do MP e das partes, submete a questão ao órgão em uma votação preliminar.

1.1) Se o órgão fracionário rejeitar a arguição, declarando a norma constitucional, o julgamento vai prosseguir e o pedido principal/mérito já poderá ser julgado.

1.2) Por outro lado, se nesta votação preliminar o órgão fracionário acolher a arguição, se decidindo pela inconstitucionalidade nesse juízo preliminar, a questão será remetida ao Plenário (ou ao órgão especial, se houver).

2) No caso do item 1.2, o Plenário (ou órgão especial) vai avaliar somente a arguição de inconstitucionalidade, de forma abstrata e desvinculada do caso concreto que originou o processo (é uma hipótese excepcional de controle difuso realizado em abstrato).

3) Depois que o Plenário ou órgão especial decidiu a arguição (pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade) o órgão fracionário (turma/câmara) vai decidir o pedido principal/mérito.

4) Como o Plenário ou órgão especial decidiu o incidente (a questão prejudicial acerca da constitucionalidade) e o órgão fracionário decidiu o pedido principal (o mérito) estamos diante da chamada cisão funcional de competência.

5) O parágrafo único do art. 949, CPC mitiga a cláusula de reserva de plenário ao determinar que ela só deve ser aplicada quando a matéria estiver sendo discutida no Tribunal pela primeira vez e não houver pronunciamento anterior do Plenário do STF sobre a questão. Assim, quando o processo no controle difuso for distribuído no Tribunal, o órgão fracionário deverá, como primeira postura, verificar se já há um precedente firmado pelo Tribunal ou pelo Plenário do STF sobre aquela questão. Se houver, o precedente será aplicado. Se não houver, seguiremos o procedimento do art. 949, CPC.

(iii) Objeto

(A) No controle difuso

- Qualquer norma pode ter sua compatibilidade com a Constituição verificada na via difusa.
- Não importa se a norma é federal, estadual, distrital ou municipal: pode ser objeto.
- Também não importa se a norma está em vigor ou se já foi revogada.
- A norma também pode ser pré-constitucional (caso em que será analisada quanto à sua recepção) ou pós-constitucional (caso em que será analisada quanto à sua constitucionalidade).

(B) No controle concentrado

OBJETO			
ADI	ADC	ADO	ADPF
- Leis e atos normativos federais e estaduais - Pós-constitucionais	- Leis e atos normativos federais - Pós-constitucionais	- Omissão inconstitucional	- Princípio da subsidiariedade - Leis e atos normativos federais, estaduais e municipais, pré ou pós-constitucionais, desde que nenhuma outra ação do controle concentrado seja cabível

(i) ADO

- ❖ obs. a ADO não cabe em face de norma constitucional de eficácia contida não regulamentada: ex. existem profissões, como a de “influencer digital”, que não estão regulamentadas. Contudo, não cabe ADO em face disso, já que a omissão é constitucional (a não regulamentação é tolerada pelo ordenamento)
 - ❖ Art. 103, § 2º, CF e arts. 12-A a 12-H da Lei 9.868/1999.
 - ❖ “**Art. 12-A.** Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”
 - ❖ “**Art. 12-B.** A petição indicará: (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
 - I - a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa; (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
 - II - o pedido, com suas especificações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
- Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

❖ **“Art. 12-C.** A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ **“Art. 12-D.** Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ **“Art. 12-E.** Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 1o Os demais titulares referidos no art. 2o desta Lei poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 2o O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 3o O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo para informações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ **“Art. 12-F.** Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 1o A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 2o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 3o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ **“Art.12-G.** Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 (dez) dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ **“Art. 12-H.** Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 1º Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 2º Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no Capítulo IV desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

❖ O objeto é a omissão total ou parcial:

- Omissão Total: Quando não há nenhum resquício de regulamentação da norma constitucional.
- Omissão Parcial: Quando existe uma norma regulamentadora, mas ela é insuficiente ou incompleta.

❖ Lembre-se que a omissão deriva de norma constitucional de eficácia limitada (apenas dessa espécie, sendo que a plena e a contida não entram aqui)

❖ Atento que toda norma constitucional produz algum efeito, ainda que, como no caso da limitada, o efeito seja mínimo

❖ De forma precisa, o Min. Celso de Mello relata a essência do desafio de superar a inefetividade de alguns dos dispositivos do documento constitucional:

❖ A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.

❖ Na ADO 38, julgada em agosto de 2023, o STF (em decisão unânime) declarou procedente a ação direta para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do §1º do art. 45 da CF (revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado/população). No caso, a Corte fixou um prazo até 30 de junho de 2025 para que seja sanada a omissão, pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes, e entendeu que, após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar, até 1º de outubro de 2025, o número de Deputados Federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de Deputados Estaduais e Distritais (CF, arts. 27, caput, e 32, §3º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição (que varia de 8 a 70) e o número total de parlamentares previsto na LC nº 78/1993 (que hoje é de 513 Deputados Federais), valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022.

➤ **Obs.1: Formação de Novos Municípios**

Art. 1º, CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

Redação anterior:

~~**Art. 18, § 4º, CF/88:** A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.~~

Redação atual:

Art. 18, § 4º, CF/88: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)

-A jurisprudência do STF mudou e passou a reconhecer que não há violação à separação dos Poderes nos casos em que a Corte determina um prazo para o Congresso editar norma que vise resolver uma omissão constitucional.

- Em setembro de 2025, na ADO 70, o STF informou que, atualmente, o Congresso Nacional não está em mora na edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).

- Isso porque a omissão inconstitucional ocorre quando o Poder Legislativo não atua, não discute e não delibera sobre o tema, frustrando o cumprimento de uma norma constitucional de eficácia limitada. No entanto, no caso concreto do art. 18, § 4º, isso agora já não se verifica – afinal, entre os anos de 2013 e 2014, o Congresso Nacional aprovou três projetos de lei complementar com o objetivo de regulamentar o dispositivo constitucional, mas todos foram vetados integralmente pela Presidência da República.

- Destarte, o STF entendeu na ADO 70 que não mais podemos atribuir omissão ao Congresso Nacional pois este, efetivamente, atuou dentro de sua competência legislativa, aprovando projetos de lei que cumpriam a determinação constitucional, mas que não chegaram a virar norma jurídica em razão de veto presidencial, ato igualmente legítimo dentro do processo legislativo. Firmou-se, portanto, o entendimento de que a inércia legislativa que justifica a declaração de omissão inconstitucional é aquela caracterizada pela ausência de deliberação por parte do Parlamento, o que a Corte denomina de *inertia deliberandi*.

ADO 70/PA, Rel. Min. Dias Toffoli: Não há inércia legislativa quando sua atuação resulta em projetos de lei integralmente vetados pelo Presidente da República. Por essa razão, o Congresso Nacional não está em mora na

edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).

➤ **Obs.2: Participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa**

Art. 7º, CF/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

- Em fevereiro de 2025, no julgamento da ADO 85, o STF (em decisão unânime) reconheceu que há mora do Congresso Nacional na regulamentação deste inciso XI do art. 7º, no ponto em que prevê a excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa (já existe lei regulamentando a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa – Lei nº 10.101/2000). Nossa Corte Suprema concedeu o prazo de 24 meses para que referida omissão seja sanada.

Art. 1º, Lei nº 10.101/2000: Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.

ADO 85/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes: O Congresso Nacional está em mora na edição da lei regulamentadora referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão das empresas (art. 7º, XI, CF/88).

➤ **Obs.3: Proteção em face da automação, na forma da lei**

Art. 7º, CF/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

- Em outubro de 2025, na ADO 73, o STF decidiu, por unanimidade, que o Congresso Nacional foi omissivo ao não editar a lei que visa proteger os trabalhadores urbanos e rurais dos impactos da automação.

- A Corte concedeu um prazo de 24 meses ao Poder Legislativo para que elabore norma sobre a matéria. Segundo o relator da ação, Min. Barroso, não se trata de interromper o avanço tecnológico, mas de assegurar a capacitação dos trabalhadores para a nova economia e de criar redes de proteção social em uma eventual transição.

- Ao acompanhar o relator, o ministro Flávio Dino reforçou que uma lei sobre o tema é ainda mais prioritária em razão do fenômeno do desemprego tecnológico, que exige a concordância prática entre a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho.

ADO 73/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso: O Congresso Nacional está em mora quanto ao dever constitucional de regulamentar e tornar efetivo o dispositivo que confere aos trabalhadores urbanos e rurais o direito social à proteção em face da automação (art. 7º, XXVII, CF/88).

STF. Plenário. ADO 73/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado 09/10/2025 (Info 1194).

(2025 - CESPE CEBRASPE - TCE MS - Conselheiro Substituto)

No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item:

A proteção do trabalhador em face da automação é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, e constitui exemplo de norma constitucional de eficácia plena. (Falso)

➤ **Obs.4: Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa**

Art. 7º, CF/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

- Segundo o STF decidiu, em maio de 2025, na ADO 82, o mandado de criminalização previsto na parte final do inciso X do art. 7º, CF/88 possui natureza vinculante e sua inobservância pelo legislador ordinário caracteriza omissão inconstitucional.

- A mera existência de projetos de lei sobre essa matéria não afasta o reconhecimento da mora legislativa, especialmente diante do extenso lapso temporal decorrido desde a promulgação da Constituição (de acordo com o relator, Min. Dias Toffoli, há uma “inércia prolongada com repercussão social significativa”).

- Destarte, o Congresso Nacional está em mora na edição da lei regulamentadora referente à tipificação penal da retenção dolosa do salário dos trabalhadores urbanos e rurais – tendo a nossa Corte Suprema fixado o prazo de 180 dias para que seja sanada a omissão.

ADO 82/DF, Rel. Min. Dias Toffoli: O Congresso Nacional está em mora na edição da lei regulamentadora referente à tipificação penal da retenção dolosa do salário dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, X, CF/88).

[FGV - 2026 - MPE-GO - Promotora e Promotor de Justiça Substituto] Assinale a opção que indica conduta expressamente criminalizada pela Constituição da República de 1988.

a) A constituição de organização criminosa.

b) A retenção dolosa do salário.

c) A lavagem de dinheiro.

d) A violência doméstica e familiar contra a mulher.

e) A redução à condição análoga à de escravo.

➤ **Obs.5: Implementação do imposto sobre grandes fortunas**

Art. 153, CF/88: Compete à União instituir impostos sobre:

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

ADO 55/DF, Rel. Min. Marco Aurélio: O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o imposto sobre grandes fortunas - IGF (art. 153, VII, CF/88).

➤ **Obs.6: Licença-paternidade**

Art. 7º, CF/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

Art. 10, § 1º, ADCT: Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.

- O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em **dezembro de 2023**, a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença-paternidade e fixou prazo de **18 meses** para que o Congresso Nacional edite lei nesse sentido.

- Após o prazo, caso a omissão persista, caberá ao Supremo definir o período da licença (o ano de 2025 foi finalizado sem o processo legislativo sobre o tema ter sido concluído; portanto, aguardemos). A decisão foi tomada no julgamento da ADO 20, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS).

- Tese fixada pelo STF:

1. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no art. 7º, XIX, da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3. Não sobrevivendo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este Tribunal fixar o período da licença paternidade.

- Detalhe interessante decidido pelo STF em dezembro de 2024: normas estaduais e distritais que ampliam o prazo da licença-paternidade não violam a Constituição. É o caso da legislação do Acre que fixou a licença em 15 dias e do Distrito Federal que estipulou o prazo de 7 dias. Cada ente federativo pode legislar sobre seus servidores (respeitando o mínimo de 5 dias que ainda hoje está previsto no ADCT).

Bloco 4

(ii) ADC

❖ Art. 102, I, a, CF

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

❖ ~~a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;~~

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

❖ Arts. 13 a 21 da Lei 9.868/1999

❖ **“Art. 13.** Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: (Vide artigo 103 da Constituição Federal)

I - o Presidente da República;

II - a Mesa da Câmara dos Deputados;

III - a Mesa do Senado Federal;

IV - o Procurador-Geral da República.”

❖ **“Art. 14.** A petição inicial indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido;

II - o pedido, com suas especificações;

III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade.”

❖ **“Art. 15.** A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.”

❖ **“Art. 16.** Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência.”

❖ **“Art. 18.** Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade.”

❖ **“Art. 19.** Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de quinze dias.”

❖ **“Art. 20.** Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§ 2º O relator poderá solicitar, ainda, informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição.

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.”

❖ **“Art. 21.** O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.”

❖ - Objeto: Leis e outros atos normativos federais, desde que pós-constitucionais – já que na ADC o juízo feito pelo STF é o de (in) constitucionalidade, não sendo possível realizar juízo de recepção).

❖ Ato normativo é aquele revestido de indiscutível conteúdo normativo prescritivo de dever-ser.

❖ O fato de a ação declaratória ter sido criada pela Emenda Constitucional nº 3/1993, não a impede de ter por objeto lei ou ato normativo produzido anteriormente à data da promulgação da referida emenda, desde que posterior ao parâmetro constitucional invocado

(iii) ADI

❖ Art. 102, I, a, CF

❖ Lei 9.868/1999

❖ Leis e outros atos normativos federais ou estaduais, desde que pós-constitucionais.

❖ Nos termos do *caput* do art. 32 da CF/88, o DF não se divide em municípios, só em regiões administrativas. O § 1º do art. 32 estabeleceu para o DF uma competência legislativa cumulativa: atribuiu ao ente competência legislativa de natureza estadual e municipal. Assim, somente as leis do DF editadas no exercício de competência legislativa estadual poderão ser objeto de ADI no STF.

❖ **“Art. 32, § 1º, CF/88:** Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”.

❖ **“Súmula 642, STF:** Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.”

❖ Normas constitucionais originárias (que foram elaboradas pelo Poder Constituinte Originário) não podem ser objeto do Controle de Constitucionalidade (nem difuso, nem concentrado), já que representam o próprio parâmetro para o controle. Por outro lado, as normas constitucionais derivadas (EC) podem ser objeto do controle de constitucionalidade (difuso e, no concentrado, por meio de ADI).

❖ PEC e Projeto de Lei não podem ser objeto de controle concentrado. A constitucionalidade formal dessas proposições só pode ser discutida no Poder Judiciário por meio de MS, impetrado por parlamentar em virtude de desinteligências no processo legislativo.

- Sobre a possibilidade de atos normativos secundários serem objeto de controle concentrado em sede de ADI, é bom frisar que a jurisprudência da nossa Suprema Corte orienta-se no sentido de não admitir a instauração do procedimento jurisdicional de fiscalização abstrata de constitucionalidade quando o ato estatal objeto da impugnação não possuir coeficiente de normatividade suficientemente apto a qualificá-lo como ato normativo de caráter primário ou autônomo.

Nessas condições, “evidente o descabimento da ação direta quando a pretendida inconstitucionalidade do ato regulamentar, que é meramente ancilar e secundário, representa uma derivação e um efeito consequencial de eventual ilegitimidade constitucional da própria lei em sua condição jurídica de ato normativo primário e principal” (ADI 996/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 06.5.1994).

- No entanto, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a viabilidade do controle abstrato da constitucionalidade de ato normativo de natureza regulamentar quando expressa conteúdo jurídico-normativo primário, assumindo grau de abstração, autonomia e impessoalidade.

- Conclusão: caberá impugnação via ADI de atos que, ainda que secundários, forem dotados de força normativa genérica e abstrata – tais como atos normativos editados por pessoa jurídica de direito público, resoluções, pareceres aprovados pelo chefe do Executivo, deliberações administrativas de tribunal, instruções normativas etc.

ADI 6749, Rel. Min. Rosa Weber: A instrução normativa DETRAN/DF nº 34/2021 disciplina a atuação dos despachantes de trânsito, estabelecendo condições, impondo requisitos, fixando impedimentos, delimitando atribuições e cominando penalidades aos integrantes dessa categoria profissional. Compete à União Federal legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI), ainda que atividade envolva a prestação eventual de serviços perante órgãos da administração pública local. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões

❖ **Sobre os decretos:**

- Lembre-se que a compatibilidade com a constituição, no que tange a recepção, é analisada apenas no âmbito material

- **(i) Decreto-lei:**

□ Essa ‘forma’ não existe após a edição da CF/88, tendo sido substituída pela Medida Provisória. Os que temos em vigor atualmente foram recepcionados, porque são materialmente compatíveis com a CF/88 (exemplo: Código Penal).

□ Um decreto-lei não pode ser objeto de ADI, pois é, necessariamente, pré-constitucional.

- **(ii) Decreto legislativo:**

□ É editado pelo CN para cumprir as tarefas listadas pelo artigo 49, CF/88.

□ Como é espécie normativa primária, pode ser objeto de ADI (tem que ofender diretamente a CF/88).

- **(iii) Decreto autônomo:**

□ Também editado pelo Presidente da República, não é dependente de uma lei, isto é, não tem perfil regulamentar.

□ Pode ser objeto de ADI, já que inova o ordenamento jurídico, como se fosse uma lei.

- **(iv) Decreto regulamentar:**

□ Editado pelo Presidente da República (artigo 84, IV), é uma espécie normativa secundária, que existe para regulamentar e promover a fiel execução de uma lei.

□ Deste modo, se o decreto regulamentar ofender a CF/88, será de modo indireto / reflexo, por isso, ele não poderá ser objeto de ADI (a ofensa direta atinge a lei).

- Veja um trecho do voto do Min, Fachin, na ADI 6621, julgada em junho de 2021: “O decreto impugnado na presente ação direta apresenta suficiente abstração e generalidade, implicando sua autonomia em relação à legislação ordinária.”

- A jurisprudência do STF reconhece, no entanto, a viabilidade do controle abstrato da constitucionalidade de ato normativo de natureza regulamentar quando expressa conteúdo jurídico-normativo primário, assumindo grau de abstração, autonomia e impessoalidade.

- Em outras palavras: cabe ADI para impugnar um decreto secundário, quando este revela suficiente generalidade, abstração e independência normativa para permitir a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade.

□ Vale recordar que o decreto regulamentar pode ser considerado inconstitucional em sede de ADI, caso o STF se valha da técnica do arrastamento.

❖ Glossário Jurídico do STF: **A inconstitucionalidade por arrastamento** ou por atração ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada se estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de conexão ou de interdependência

❖ Ao adotar o arrastamento, o STF está afastando o princípio do pedido em prol de outros valores que nos são igualmente caros e também estão consagrados no ordenamento, a saber, a segurança jurídica e a

coerência/integralidade do sistema. **Mas a regra** ainda é a Corte se manter adstrita ao que foi apresentado como objeto pelo legitimado ativo na petição inicial.

- Em que pese o STF estar vinculado ao pedido, não há vinculação quanto aos fundamentos. **A causa de pedir é aberta**, uma vez que o STF pode decidir a questão por fundamento diverso daquele apresentado pelo legitimado ativo na petição inicial. É dizer, o STF pode considerar a lei impugnada inconstitucional por motivos diversos daqueles apresentados pelo proponente da ADI. Entendimento diverso implicaria reconhecer que uma ADI mal formulada, com argumentos frágeis ou equivocados pela inconstitucionalidade da lei, levando à improcedência da ação e à consequente declaração de constitucionalidade da lei.

ADI 6621, Rel. Min. Edson Fachin: Consabido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não se vincula estritamente aos fundamentos jurídicos do pedido nos mesmos termos dos processos de cariz subjetivo.

- Ainda sobre o pedido, vale destacar o entendimento do STF no sentido de que não é admitido o aditamento da petição inicial da ADI (para inclusão de mais dispositivos) após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia: A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que se refere ao art. 57 da Lei Complementar 5/1991 do estado da Bahia, pois não se admite o aditamento à inicial após o recebimento das informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

(2) Segundo o STF, eventual impugnação formulada pelo requerente que tenha natureza genérica, ensejará o **não conhecimento** da ação direta em relação aos dispositivos não impugnados motivadamente. Uma boa ilustração dessa situação foi dada pelo STF na ADI 2231, julgada em **maio de 2023**. No caso, embora o requerente (o Conselho Federal da OAB) tivesse questionado a validade da Lei nº 9.882/1999 na íntegra, só apresentou razões para impugnar alguns dos seus artigos. Quanto aos demais, limitou-se a afirmar a necessidade de invalidação de toda a Lei nº 9.882/1999, sob o argumento de que se trataria de um complexo normativo indissociável. A Corte somente admitiu a ação com relação aos dispositivos que foram impugnados de modo fundamentado.

- Ainda sobre a causa de pedir, vale destacar uma curiosa decisão do STF na ADI 5563, proferida em junho de 2022. Nessa ação direta, a autora (uma Governadora de Estado) apontou na petição inicial apenas um vício material de inconstitucionalidade, nada tendo mencionado a respeito de haver um vício formal. Nada obstante, o STF reconheceu a existência de inconstitucionalidade formal no caso.

- Pergunta-se: o STF poderia ter reconhecido essa inconstitucionalidade formal mesmo ela não tendo sido arguida pela autora da ADI? O Min. Edson Fachin afirmou que sim, usando como argumento a causa de pedir aberta em processos de índole objetiva.

- ❖ Não cabe ADI para impugnar norma já revogada (**ausência de objeto**).
- ❖ Se a ADI é ajuizada contra lei que está em vigor, mas, no curso da ação, a lei é revogada, a ADI ficará prejudicada e será extinta sem exame de mérito (**perda de objeto**).
 - A ação direta não ficará prejudicada se estivermos diante de uma revogação fraudulenta (em que a lei revogadora é muito semelhante ou possui idêntico teor da lei revogada), que visa burlar a jurisdição do STF. Neste caso, a petição inicial será aditada, para adequar o objeto.
 - Segundo o STF, também não será determinada a perda do objeto da ADI se restar demonstrado que o conteúdo da norma impugnada foi repetido, em sua essência, pelo diploma normativo revogador. Nesta hipótese, a revogação não foi fraudulenta (não visou burlar a jurisdição da Corte), mas como não ocasionou mudança significativa no conteúdo do diploma anterior, não há qualquer obstáculo para o conhecimento da ação.
 - O STF determinou que não haveria perda do objeto se proposta uma ação direta contra medida provisória e, antes de a ação ser julgada, a MP for convertida em lei sem alteração do texto impugnado.
- ❖ Segundo o STF, é cabível controle jurisdicional dos pressupostos legitimadores para a edição de medida provisória, quais sejam, relevância e urgência. Todavia, este controle só é possível de modo absolutamente excepcional, quando estivermos diante de um notório abuso do poder de legislar ou uma flagrante inocorrência dos pressupostos.
- ❖ Atualmente, o STF admite o ajuizamento de ADI para impugnação de leis com efeitos concretos (que são as leis em sentido formal, ou seja, passaram pelo processo legislativo, mas são desprovidas de abstração e generalidade).
 - Segundo o STF, o importante é que a controvérsia constitucional tenha sido suscitada em abstrato, independente do caráter específico ou geral, concreto ou abstrato, do seu objeto.
 - Exemplo: leis orçamentárias; Lei que nomeia o servidor “x” para o cargo “z”.
- ❖ As respostas que o TSE oferta às consultas que lhe são feitas **não** podem ser objeto de ADI. Por outro lado, as **resoluções** do Tribunal que ofendem a CF/88 de forma direta **podem** sim ser objeto de ADI.
- ❖ Tratados e Convenções internacionais que sejam incorporados em nosso ordenamento podem ser objeto de ADI.
 - Tratados internalizados pelo rito ordinário, que não tratam de direitos humanos, são incorporados como lei ordinária
 - Tratados de direitos humanos internalizados pelo rito ordinário, são incorporados como norma supralegal

- Tratados de direitos humanos internalizados pelo rito especial, são incorporados como norma constitucional (derivada)

❖ **Não** podem ser objeto de ADI súmulas e súmulas vinculantes.

- Não cabe controle de constitucionalidade contra súmula comum (visto que são meras orientações)

- Também não cabe controle de constitucionalidade contra súmula vinculante (já que há procedimento especial, previsto na CF/88, para seu cancelamento ou revisão)

ATOS QUE PODEM SER OBJETO DO CONTROLE CONCENTRADO POR MEIO DE ADI E ATOS QUE NÃO PODEM SER OBJETO DO CONTROLE CONCENTRADO POR MEIO DE ADI	
ATOS QUE PODEM SER OBJETO DE ADI	ATOS QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE ADI
Leis e atos normativos federais e estaduais	Leis e atos normativos municipais
Leis ou atos normativos do DF, produzidos a partir da competência legislativa estadual	Leis ou atos normativos do DF, produzidos a partir da competência legislativa municipal
Leis ou atos normativos editados após a Constituição Federal	Leis ou atos normativos anteriores a Constituição Federal
Emendas constitucionais	- Propostas de emendas constitucionais - Normas constitucionais originárias
Leis complementares, ordinárias ou delegadas	Projetos de lei
Resoluções do TSE	Respostas a consultas no TSE
Decretos autônomos	Decretos regulamentares
Decretos legislativos	
Medidas provisórias	
Tratados e convenções internacionais internalizados	
	Súmulas e súmulas vinculantes
	Leis e outros atos normativos revogados

(iv) ADPF

❖ O objeto da ADPF é regido pelo princípio da subsidiariedade, inscrito no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. Isso significa que a arguição só será utilizada nos casos em que não há nenhum outro meio eficaz de sanar a lesividade (em síntese: quando não couber ADI ou ADC).

- **“Art. 4º, § 1º, Lei nº 9.882/1999:** Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”

- Deste modo, se cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade, não será admissível a propositura da arguição de descumprimento, tendo em vista a existência de outro meio eficaz (tão eficaz quanto a ADPF seria se manejada na hipótese).

- Em contrapartida, não sendo admitida a utilização das ações diretas mencionadas – ou seja, não existindo nenhum outro meio apto para solucionar a questão de forma ampla, geral e imediata –, há de se entender possível a utilização da ADPF (desde que os demais requisitos para a propositura da arguição estejam também presentes).

- Tal entendimento foi recentemente corroborado pelo STF, em setembro de 2021, por ocasião do julgamento da ADPF 874, na qual a Corte admitiu a utilização da arguição para impugnação do Editais nº 19/2021, do INEP/Ministério da Educação, tratando sobre o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

- Segundo a ementa da decisão: “1. A relevância e a abrangência da controvérsia, bem como sua urgência, demandam a utilização da ADPF, único mecanismo judicial capaz de sanar a lesividade alegada de forma ampla, geral e imediata”.

- Nessa ação, o STF confirmou que os pressupostos gerais que devem ser cumpridos para a propositura legítima da ADPF são dois:

(i) a demonstração de violação em tese de preceito fundamental (*caput* do art. 1º da Lei nº 9.882/1999); e

(ii) a ausência de outro meio eficaz para sanar a lesividade arguida na ação, exigência denominada de “princípio da subsidiariedade” (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).

- Acerca do último pressuposto, disse o Min. Rel. Dias Toffoli: “a jurisprudência do STF assentou que o outro meio eficaz para sanar a lesão, cuja viabilidade torna incabível a ADPF, deve ser compreendido, no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05)”.

❖ A Corte reconhece a fungibilidade entre a ADI e ADPF (ADPF 72 QO/PA, relatada pela Min. Ellen Gracie).

ADPF 72 QO/PA, Rel. Min. Ellen Gracie: Tendo em conta o caráter subsidiário da arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, consubstanciado no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/99, o Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de conhecer, como ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a ADPF ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, em que se impugna a Portaria 156/2005, editada pela Secretária Executiva de Estado da Fazenda do Pará, que estabeleceu, para fins de arrecadação do ICMS, novo boletim de preços mínimos de mercado para os produtos que elenca em seu anexo único. (...)

(...) Entendeu-se demonstrada a impossibilidade de se conhecer da ação como ADPF, em razão da existência de outro meio eficaz para impugnação da norma, qual seja, a ADI, porquanto o objeto do pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade de preceito autônomo por ofensa a dispositivos constitucionais, restando observados os demais requisitos necessários à propositura da ação direta.

❖ - O STF, no entanto, não admite a fungibilidade quando o recorrente incorre naquilo que a doutrina processual denomina de erro grosseiro ao escolher a ação do controle concentrado a ser manejada.

ADPF 314, Rel. Min. Marco Aurélio: “Por se tratar de impugnação de lei ordinária federal pós-constitucional, propor a arguição em vez de ação direta, longe de envolver dúvida objetiva, encerraria incontestável erro grosseiro, por configurar atuação contrária ao disposto no § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/1999”.

*** Importantes decisões acerca do cabimento da ADPF:**

(i) A Corte Suprema não admite seu acionamento por ADPF para impugnar veto do Poder Executivo (ADPF-QO 1, relatada pelo Min. Néri da Silveira).

- Cumpre, todavia, informar que o Min. Celso de Mello, em decisão monocrática na ADPF 45-DF, entendeu ser cabível a arguição contra veto. Como a decisão da ADPF 1 foi prolatada pelo Plenário e a segunda é monocrática, aquela prevalece, de forma a não admitirmos o manejo da ADPF para impugnar veto presidencial.

- Em fevereiro de 2021, na ADPF 714, no entanto, o STF rompeu *excepcionalmente* com o precedente fixado na ADPF 1 e admitiu uma arguição para analisar um veto presidencial.

- A justificativa utilizada pela Corte para não seguir sua própria jurisprudência foi a da heterodoxia do procedimento – afinal, a situação dos autos era, de fato, bastante inusitada.

*** Entenda o caso:**

- O Presidente da República, em julho de 2020, depois de ter vetado parcialmente um projeto de lei, decidiu-se (apenas três dias depois) por renovar o exercício do veto e vetar dispositivos que, até então, já estavam sancionados. A justificativa apresentada foi a de que houve erros materiais na primeira publicação que precisaram ser retificados (corrigidos).

- No entanto, como as fases do processo legislativo estão sujeitas ao princípio da preclusão, depois de o Presidente ter sancionado parcialmente a lei, vetando alguns artigos, essa etapa se encerrou. Logo, não é possível que, alguns dias depois, seja republicada a lei vetando novos dispositivos – lembre-se, o veto é um ato irretratável.

- Gilmar Mendes, relator da ADPF, disse: "A inusitada situação dos autos — o exercício do poder de veto em uma lei já promulgada e publicada — gera forte insegurança jurídica; dificulta até mesmo a identificação de qual é o direito vigente".

(ii) O objeto da ADPF abrange também as omissões estatais

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental, como já asseverado, pode ter por objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que tais omissões afigurem-se lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. Nesse contexto, a arguição, segundo defendemos, pode se tornar um potencial instrumento de controle das omissões do poder público, quando a inércia dos órgãos políticos e administrativos do Estado infringirem algum preceito fundamental da Constituição.”

- Tal constatação torna-se ainda mais factível em razão do recente julgamento proferido na ADPF 272, julgada em março de 2021, no qual o Supremo Tribunal Federal admitiu a arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão de legislação municipal.

ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia: A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. Com efeito, a ADPF pode ter por objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em

que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra.

(iii) Cabe ADPF nos casos relativos ao controle de legitimidade diante de decisões judiciais construídas a partir de interpretações violadoras de preceitos fundamentais. Assim se manifestou o STF, ao conhecer a ADPF 101-DF:

- Inicialmente, por maioria, rejeitou-se a preliminar de não cabimento da ação. Reputou-se atendido o princípio da subsidiariedade, tendo em conta a pendência **de múltiplas ações judiciais**, nos diversos graus de jurisdição, inclusive no Supremo, nas quais há interpretações e decisões divergentes sobre a matéria, o que tem gerado situação de **insegurança jurídica, não havendo outro meio hábil a solucionar a polêmica sob exame**.

Obs.: Reforçando essa hipótese de cabimento da ADPF, veja a decisão do STF (de agosto de 2023), na ADPF 995:

- Registro que a jurisprudência desta Corte reconhece o cabimento da arguição de preceito fundamental para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais.